

1501361-53.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAUAN IURI COSTA RAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO COELHO DOS SANTOS e KAUAN IURI COSTA RAO foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, e no art. 157, § 2º, II, todos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501361-53.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501361-53.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAUAN IURI COSTA RAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO COELHO DOS SANTOS e KAUAN IURI COSTA RAO foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, e no art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal, porque, no dia 10 de abril de 2022, por volta das 22h00min., na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.790, Caiçara, nesta cidade,

previamente ajustados e agindo em concurso entre si, tentaram subtrair aparelho celular de C.E.A.M., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades; nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, subtraíram aparelho celular de propriedade da vítima L.R.D.

Recebida a denúncia (fls. 68/69), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 86/87), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 88).

Durante a instrução foram ouvidas uma das vítimas, testemunha e realizados os interrogatórios (fls. 140).

Em alegações finais (fls. 144/148 e 151/165), o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação das penas-bases no mínimo legal, reconhecendo-se as circunstâncias atenuantes e fixando-se regime diverso do fechado para início do cumprimento das penas, notadamente o aberto no tocante ao réu Kauan.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em autos de exibição e apreensão (fls. 15), de avaliação (fls. 16) e de entrega (fls. 17), bem como pela prova oral coligida. A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor dos acusados. Os réus, em interrogatório judicial (fls. 140), confessaram a prática delitativa, aduzindo que agiram conjuntamente, tendo Rodrigo abordado Larissa, subtraindo-lhe o aparelho celular, e Kauan abordado Carlos, não obtendo êxito em consumir a subtração.

Referidas confissões foram devidamente corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelas declarações judiciais da vítima Larissa, a qual relatou pormenorizadamente a mecânica dos fatos, esclarecendo que, no dia dos fatos, caminhava no calçadão da praia juntamente com a vítima Carlos quando foram abordados, e pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, tendo este narrado as circunstâncias das prisões dos acusados, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Pelas mesmas razões acima mencionadas, encontra-se devidamente configurada a causa de aumento de pena do concurso de agentes, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Por derradeiro, ressalte-se que se trata de crime único e não de crimes de roubo em concurso material, formal ou em continuidade delitiva, pois “o direito de roubo é um delito complexo e a característica fundamental desse crime é a da fusão numa unidade complexa, num bloco incindível, de todas as entidades singulares componentes como se fossem metais presentes numa nova liga. E a imediata consequência que se retira desse posicionamento é a de que o regime penal do crime complexo é sempre o do crime único. Não se aplicam, portanto, as normas sobre pluralidade de crimes, nem mesmo quando resultem mais favoráveis ao réu” (JUTACRIM 72/183).

Assim, “cuidando-se de crime de roubo, em um mesmo contexto fático, comunidade de conduta e de fim, não há falar-se em concurso formal e sim em crime único, posto que, na realidade, aí só se vislumbra uma ação punível: subtração de bens móveis, mediante violência à pessoa” (JUTACRIM72/185).

Desta forma, considero os réus como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, restando a individualização das penas.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta dos réus, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo as penas-bases no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade relativa; entretanto, em relação ao réu Kauan, deixo de aplicá-las nos termos da súmula nº 231 do STJ. No tocante ao corréu Rodrigo, compenso-as com a circunstância agravante da reincidência (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS), restabelecendo a reprimenda ao mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes, aumentando a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando na pena final de 05 (cinco)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e a primariedade do réu Kauan, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime inicial semiaberto. Já no tocante ao corréu Rodrigo, tratando-se de sentenciado reincidente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus RODRIGO COELHO DOS SANTOS e KAUAN IURI COSTA RAO, qualificados nos autos, como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, a cumprirem pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regimes iniciais, respectivamente, fechado (réu Rodrigo) e semiaberto (corréu Kauan), e a pagarem multa no valor de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões de fls. 40/44 e 88, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação dos regimes iniciais, e com base no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderão os sentenciados recorrer em liberdade, recomendando-se nas prisões em que se encontram.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a devolução, destruição e/ou doação.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro do Rol dos Culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA